

1016942-17.2022.8.26.0068

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos

Magistrado: GRACIELLA LORENZO SALZMAN

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Lei nº 11.343/06 que descreve o crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e entre as condutas para caracterizá-lo está: ter em depósito, guardar, transportar drogas.

Nesse contexto, já há lei prevendo a proibição, e a resolução trouxe exceções, de modo a viabilizar o uso de cannabis para fins medicinais. Pois bem, e seu artigo 4º a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

Vara da Fazenda Pública

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri - SP - cep 06414-140

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1016942-17.2022.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1016942-17.2022.8.26.0068

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos

Impetrante:

Principiu S Farmacia de Manipulacao Ltda-me

Impetrado:

Coordenador da Vigilância Sanitária do Município de Barueri e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GRACIELLA LORENZO SALZMAN

Vistos.

PRINCIPIU'S FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA., impetrou o presente mandado de segurança em face do COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BARUERI.

Informa o impetrante ser pessoa jurídica dedica à comercialização de medicamentos manipulados e insurge em face da Resolução RDC 327/2019 da ANVISA, a qual proibiu a manipulação de cannabis. Alega que a proibição viola o princípio da legalidade. Requereu a concessão da segurança, inclusive liminarmente, para que a impetrada se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção com relação à atividade de manipulação e dispensação de Cannabis Sativa.

Instruem a inicial documentos de págs. 21/223.

Deferida a liminar (págs. 224/225).

O Município de Barueri, na qualidade de órgão de representação, prestou informações às págs. 236/246, alegando incompetência da Justiça estadual para julgamento e inexistência de direito líquido e certo.

O Ministério Público manifestou desinteresse no feito (págs. 252)

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ao que se vê dos autos, a pretensão da impetrante é obter ordem preventiva que a permita exercer a atividade de manipulação e dispensação de Cannabis Sativa, sob o fundamento de que a Resolução nº327/2018, editada pela ANVISA, teria extrapolado a sua esfera de competência.

Entendo pela denegação da ordem.

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 327/2019 disciplinou o comércio de produtos de cannabis, proibindo, entretanto, sua manipulação. Por tal razão, farmácias de manipulação não podem efetuar o processamento de cannabis para fabricação de fórmulas, mas tão só realizar a venda de produtos já prontos.

Alega a impetrante que essa proibição afronta ao princípio da legalidade. Todavia, a proibição está contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 que descreve o crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e entre as condutas para caracterizá-lo está: ter em depósito, guardar, transportar drogas.

Nesse contexto, já há lei prevendo a proibição, e a resolução trouxe exceções, de modo a viabilizar o uso de cannabis para fins medicinais. Pois bem, e seu artigo 4º a resolução estabelece a quantidade máxima de canabinóides que os produtos devem ter:

Art. 4º Os produtos de Cannabis contendo como ativos exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, devem possuir predominantemente, canabidiol (CBD) e não mais que 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC). Parágrafo único. Os produtos de Cannabis poderão conter teor de THC acima de 0,2%, desde que sejam destinados a cuidados paliativos exclusivamente para pacientes sem outras alternativas terapêuticas e em situações clínicas irreversíveis ou terminais.

Assim, os comerciantes só poderão ter em depósito produtos cuja formulação não cause alta dependência química, como faz o THC, logo, a proibição da manipulação se mostra razoável, de forma a impedir o transporte e armazenamento de cannabis in natura de forma que possa causar dependência.

Autorizar farmácias a manipular o produto natural, sem que haja normativo regulamentando tal atividade, também pode ensejar o uso dessas pessoas jurídicas como fachada para o tráfico de drogas, fazendo com que criminosos abram farmácias de manipulação e importem cannabis alegando que serão destinadas à produção de fórmulas, mas que, em verdade, serão vendidas para dependentes químicos.

Destarte, compete a ANVISA decidir sobre autorização para manipulação da cannabis conforme conveniência e oportunidade, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade em sua proibição no momento atual.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e revogo a liminar.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei 12.016/09.

P.I.

Barueri, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA